

Unidad 2. La función pública del Estado

La función pública permite estudiar cómo el Estado convierte atribuciones jurídicas en actividades orientadas a sus fines

El recorrido conecta órganos, funciones, personas servidoras y servicios públicos sin confundir esas categorías



División del poder, coordinación de funciones

El artículo 49 divide el Supremo Poder federal para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial

La división limita la concentración del poder, pero debe leerse con las excepciones constitucionales expresas



Teoría jurídica de la función pública

La función describe una actividad estatal; el órgano identifica la estructura competente que la realiza

Para calificar un acto se examinan conjuntamente órgano emisor, procedimiento y contenido jurídico



Función legislativa: forma y materia

En sentido formal, la función legislativa se identifica por el órgano y el procedimiento constitucional de producción de leyes o decretos

En sentido material, importa el contenido general, abstracto e impersonal, aun cuando la clasificación de un acto concreto exige verificar su fuente y procedimiento



Función jurisdiccional: forma y materia

En sentido formal, la función jurisdiccional se vincula con los órganos depositarios del Poder Judicial

En sentido material, resuelve controversias mediante una decisión jurídica individualizada con los efectos que disponga el ordenamiento



Función administrativa: forma y materia

En sentido formal, la función administrativa se asocia con la actividad del Poder Ejecutivo dentro de sus competencias

En sentido material, comprende ejecución de la ley y decisiones o actuaciones concretas bajo un orden jurídico



Un poder puede realizar actos de distinta naturaleza

La función predominante de un poder no convierte automáticamente todos sus actos en legislativos, jurisdiccionales o administrativos

La calificación rigurosa evita decidir sólo por el nombre del órgano



Funciones públicas emergentes

La regulación monetaria se confía a un banco central autónomo con finalidades y funciones legales específicas

Su autonomía funcional no elimina su sujeción constitucional y legal



Función electoral

La Constitución califica la organización de elecciones como función estatal

Su ejercicio se distribuye entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales en los términos constitucionales



Otras funciones públicas

La seguridad pública ejemplifica una función estatal con distribución territorial y fines constitucionales expresos

La categoría de función emergente exige identificar norma habilitante, órgano, ámbito y controles; no basta una etiqueta doctrinal



Federación, entidades y municipios

La competencia debe localizarse en la Constitución y la ley aplicable para cada orden de gobierno

La titularidad municipal, estatal o federal de una función no se presume por semejanza con otra materia



Órgano y persona servidora pública

El órgano concentra una esfera de competencia; la persona titular o integrante actúa dentro de ella

El nombramiento individualiza una relación sujeta al régimen jurídico aplicable, sin transferir la competencia a título personal



El fenómeno burocrático

La doctrina ubica a empleados y funcionarios como titulares de esferas de competencia en las que se dividen atribuciones estatales

El fenómeno burocrático relaciona una estructura de competencias con las personas que ocupan empleos o cargos públicos



Aparición histórica de la burocracia



La doctrina identifica antecedentes de organización y servicio público desde etapas prehispánicas y coloniales



Esos antecedentes explican evolución institucional; no constituyen por sí mismos normas vigentes



Evolución: de aparato personal a institución regulada



La evolución de la burocracia mexicana muestra el tránsito hacia relaciones, funciones y responsabilidades reguladas por normas públicas



El estudio histórico debe contrastarse con el régimen constitucional y legal vigente



La burocracia en México: mapa jurídico vigente

El concepto constitucional de persona servidora pública cumple finalidades de responsabilidad y no sustituye cada régimen laboral o profesional

La relación de trabajo burocrático federal se concreta en la LFTSE para los sujetos y supuestos que ésta regula



Teorías sobre la relación Estado–personal

Las teorías civilista, estatutaria, contractual administrativa, laboral y del acto-condición ofrecen explicaciones distintas de la incorporación al empleo público

La teoría orienta el análisis, pero la solución de un caso depende del régimen positivo aplicable



Relación positiva: nombramiento y ley

La LFTSE ubica la relación jurídica entre titulares y personal de base dentro de su ámbito de aplicación

La prestación puede derivar del nombramiento o de los supuestos legales de inclusión en listas de raya



Clasificación federal: base y confianza

La LFTSE clasifica por funciones y catálogos, no sólo por la denominación cotidiana del puesto

La inamovilidad de base y las exclusiones legales deben leerse con sus requisitos, alcances y régimen aplicable



Servicio Profesional de Carrera

El sistema federal de carrera organiza ingreso, desarrollo y permanencia en las dependencias comprendidas por su ley

Personal de carrera, libre designación y base son categorías diferentes que no deben intercambiarse



Precedente: acceso razonable al empleo público

En la acción de inconstitucionalidad 300/2020, el Pleno examinó restricciones genéricas de acceso a un cargo público

El precedente exige relacionar requisitos con el perfil y justificar de manera objetiva y razonable las exclusiones



Servicio público: corrientes doctrinales

Las corrientes doctrinales discrepan sobre qué elemento imprime carácter público a un servicio

La exposición comparada debe conservar la diferencia entre tesis doctrinal y definición legal aplicable



¿Qué hace público a un servicio?

Los criterios orgánico, formal, funcional, técnico, jurídico y legal enfatizan elementos distintos

La calificación de un servicio concreto requiere contrastar esos criterios con la Constitución y la ley sectorial



Servicios propios e impropios

La división doctrinal entre servicio propio e impropio atiende a la atribución estatal, la forma de gestión y el régimen de intervención

Concesión, permiso o regulación no significan lo mismo y deben comprobarse en la ley aplicable



Caracteres esenciales

Generalidad, igualdad, regularidad y continuidad forman el núcleo doctrinal de los caracteres esenciales

Obligatoriedad, adaptabilidad, permanencia y gratuidad reciben tratamientos diferenciados y no deben afirmarse como universales sin matiz



Elementos del servicio público

El análisis integra necesidad general, actividad técnica, usuarios, intervención estatal, prestador, recursos y régimen jurídico

La ausencia de un elemento puede cambiar la calificación o revelar que se estudia otra actividad pública



Clasificar para comparar, no para etiquetar

Los servicios pueden clasificarse por titularidad, gestión, territorio, necesidad, periodicidad, cobro o régimen jurídico

Cada clasificación responde una pregunta distinta y debe verificarse frente al sector concreto



Atlas integrador de la función pública

Función, órgano, competencia, persona servidora y servicio forman capas relacionadas, pero jurídicamente distintas

El análisis completo identifica la norma, el ámbito, la actividad, el sujeto, los destinatarios y los controles



Caso de razonamiento: requisito de ingreso

Una convocatoria excluye sin límite temporal a toda persona sancionada alguna vez: identifica régimen, finalidad del requisito y relación con el perfil

Contrasta la medida con la ley de carrera y con el razonamiento de la acción de inconstitucionalidad 300/2020 antes de formular una conclusión



Actividad: radiografía de un servicio

Selecciona un servicio real y documenta titularidad, forma de gestión, necesidad, usuarios, prestador, recursos y régimen aplicable

Distingue evidencia normativa, explicación doctrinal e inferencia propia; conserva el localizador de cada fuente



Conclusión jurídica de la unidad

La función pública se determina por competencia, forma y contenido; no únicamente por el órgano que actúa

El régimen de la persona servidora y la calificación del servicio público requieren identificar la norma vigente y separar doctrina, precedente e inferencia



Referencias

Fuentes 01–04 • Enlaces a las versiones públicas consultables

Fuente 01 · Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Fuente 03 · Fernández Ruiz, J. (2024). Derecho administrativo del estado de Durango (pp. 279–293). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/16/7695/13_7695.pdf

Fuente 02 · Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Fuente 04 · Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1993). Ley del Banco de México (última reforma publicada el 10 de enero de 2014). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf>

Referencias

Fuentes 05–08 • Enlaces a las versiones públicas consultables

Fuente 05 · Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1963). Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (última reforma publicada el 15 de enero de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTSE.pdf>

Fuente 07 · Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). Acción de inconstitucionalidad 300/2020 [Sentencia]. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2020/19/3_277_221_6114_firmado.pdf

Fuente 06 · Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2003). Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 9 de enero de 2006). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf>

Fuente 08 · Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>